

국립공원공단 상임감사

통보

제 목	협상에 의한 계약(기술능력평가) 기준 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제43조 및 제43조의2의 규정에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「국립공원공단 협상에 의한 계약체결 세부기준」 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 『협상에 의한 계약체결 세부기준』 제9조제1항제1호 마목에 따라, 이행실적 평가는 [별표6]에 따라 평가 하되, 사업예산이 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(추정가격 2.1억원) 이하인 경우에는 이행실적을 평가하지 아니한다.

또한, 공단 『협상에 의한 계약체결 세부기준』 [별표1] 제안서의 평가항목 및 배점한도에서는 기술능력평가 세부평가기준 작성시 계량화가 가능한 수행실적,

재무구조·경영상태, 투입인력의 평가배점은 아래 [표1]과 같이 설정함을 원칙으로 하며 투입인력은 인력평가가 필요한 경우에 한해 적용한다. 다만, 사업 수행 특성(여건)에 따라 불가피한 경우 계량평가 항목을 조정할 수 있다.

[표 1] 계량평가항목 배점표 예시

구 분	계량평가항목 배점			
	수행실적	재무구조·경영상태	투입인력	계
기술능력평가 배점한도 80점기준	10	5	10	25
	15	10	-	25
기술능력평가 배점한도 90점기준	10	10	10	30
	20	10	-	30

아울러, 각 평가항목의 평가등급간 배점간격은 경영상태 평가항목을 제외하고는 5등급 구간으로 하여야 한다.

[표 2] 유사용역실적 평가배점표 (10점 기준)

구분	5건 이상	4건	3건	2건	1건
점수	10점	9.25점	8.5점	7.75점	7점

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△은 △△△ 이용객 편의 제공을 위해 △△△△을 외부 위탁 용역을 통해 운영 중에 있으며, 2024년 외부 위탁 용역을 위해 제한경쟁 입찰 공고를 2023년 12월 15일에 실시하였으나, 응찰 업체가 1개[(주)△△] 업체로 유찰 처리 후, 기획재정부 고시 제2023-25호[국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시] 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조 제3항*에 따라 수의계약[계약상대자: (주)△△] 방침 수립 후 제안서 평가 절차를 거쳐 협상에 의한 계약으로 수의계약을 체결하였다.

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조 제3항

「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제10조에 따라

경쟁입찰을 실시했으나, 입찰자가 1인뿐인 경우 제20조제2항에 따른 재공고 입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.

[표 3] △△△△ 위탁 용역 정량평가 세부기준

구분	평가항목	세부평가내용(평가착안사항)	배점
1차평가	경영상태	○ 신용평가등급	10
		○ 식품안전경영시스템과(ISO22000) 식품안전관리인증(HACCP)	5
		○ 최근 3년간 단일사업장 운영실적	5

[표 4] 식품안전경영시스템과(ISO22000)과 식품안전관리인증(HACCP)

구분	2개 이상	1개	0개
배점	5	4	2

[표 5] 최근 3년간 단일사업장 운영 실적(5점)

구분	10개 이상	10개 미만 7개 이상	7개 미만 5개 이상	5개 미만
배점	5	4.5	4	3.5

그러나 △△△△△△△에서는 2024년 △△△△ 외부 위탁 용역을 위한 협상에 의한 계약 절차를 점검한 결과 [표 2]와 같이 정량적 항목을 평가하면서 사업예산이 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(추정가격 2.1억원) 이하임에도 이행 실적을 평가 요소에 반영하여 평가하였으며, 경영상태 평가항목을 제외하고는 각 평가 항목의 평가등급간 배점간격은 5등급 구간으로 하여야 함에도 3등급, 4등급 구간으로 평가하였다.

따라서, △△△△△△△에서는 동일 사항이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지, 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재
발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)